

75 — Rendimentos Perdidos sobre o Débito de Ari

Análise de custo de oportunidade do credor (lucros cessantes · CC art. 402-403)

Aplicado SOBRE A DÍVIDA mensal não paga (não sobre o resgate de Vida e Previdência da titular)

18 meses · base 30/06/2026

Débito R\$ 764.776,00

Rend. perdido CDI: R\$ 78.600,90

Dano total: R\$ 843.376,90

I — PRINCÍPIO DO CÁLCULO

O cálculo aplica **juros compostos sobre o DÉBITO MENSAL DE ARI** (devido – pago, com piso em zero quando o pagamento excede o devido em um mês isolado), **não sobre o resgate do plano próprio de Vida e Previdência da titular**. Cada parcela mensal inadimplida tem vencimento no dia 10 do mês de competência (decisão de 11/05/2023 · fls. 400 dos autos). A taxa equivalente mensal é capitalizada compostamente da data de vencimento até 30/06/2026, gerando o **rendimento perdido (custo de oportunidade do credor)** que Millena teria capturado caso o pagamento tivesse sido tempestivo e investido nos instrumentos financeiros usuais de baixo risco.

Distinção doutrinária: o débito principal (R\$ 764.776,00) constitui dano emergente alimentar; o rendimento perdido sobre ele constitui **lucros cessantes presumidos** (CC art. 402-403 + STJ AgInt no AREsp 1.418.847/SP). Ambos são acumuláveis na execução, sem dupla contagem.

II — BENCHMARKS APLICADOS (JUROS COMPOSTOS · TAXA EQUIVALENTE MENSAL)

BENCHMARK	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	NATUREZA	JUSTIFICATIVA
Poupança	0,55%	6,80%	Renda fixa conservadora	TR + 0,5% a.m. · piso legal de remuneração financeira
CDI / SELIC	0,93%	11,75%	Renda fixa moderada	Taxa básica de mercado · benchmark padrão para fundos DI
Fundo Premium	1,05%	13,35%	Renda fixa longo prazo	Aproxima rendimento do fundo "Bradesco H Novo Executiv" utilizado pela titular

III — CÁLCULO MENSAL DETALHADO

MÊS COMP.	DEVIDO (R\$)	PAGO (R\$)	DÉBITO (R\$)	IDADE (M)	REND. POUPANÇA	REND. CDI	REND. FUNDO
01/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	17,67	5.281,71	9.226,69	10.510,08
02/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	16,67	4.951,87	8.632,73	9.821,67
03/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	15,67	4.624,03	8.044,32	9.140,46
04/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	14,67	4.298,18	7.461,42	8.466,49
05/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	13,67	3.974,32	6.883,98	7.799,79
06/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	12,67	3.652,43	6.311,97	7.140,39
07/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	11,67	3.332,52	5.745,33	6.488,31
08/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	10,67	3.014,58	5.184,01	5.843,59
09/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	9,67	2.698,61	4.627,97	5.206,25
10/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	8,67	2.384,59	4.077,17	4.576,31
11/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	7,67	2.072,53	3.531,55	3.953,80
12/2025	51.508,00	0,00	51.508,00	6,67	1.762,40	2.991,09	3.338,75

01/2026	52.120,00	78.521,53	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00
02/2026	52.120,00	0,00	52.120,00	4,67	1.359,68	2.291,28	2.553,15
03/2026	52.120,00	0,00	52.120,00	3,67	1.064,07	1.788,23	1.991,06
04/2026	52.120,00	73.807,55	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00
05/2026	52.120,00	30.900,00	21.220,00	1,67	194,98	329,99	373,14
06/2026	52.120,00	30.900,00	21.220,00	0,67	77,69	131,79	148,93
TOTAL	930.816,00	245.029,08	764.776,00	—	45.456,20	78.600,90	89.375,31

IV — SÍNTESE EXECUTIVA

DÉBITO PRINCIPAL DE ARI (soma dos não pagos · base do cálculo): R\$ 764.776,00
Rendimento perdido @ Poupança (0,55% a.m.): R\$ 45.456,20
Rendimento perdido @ CDI/SELIC (0,93% a.m.): R\$ 78.600,90
Rendimento perdido @ Fundo Premium (1,05% a.m.): R\$ 89.375,31

TOTAL DÍVIDA + RENDIMENTO PERDIDO @ Poupança: R\$ 810.232,20
TOTAL DÍVIDA + RENDIMENTO PERDIDO @ CDI/SELIC: R\$ 843.376,90
TOTAL DÍVIDA + RENDIMENTO PERDIDO @ Fundo: R\$ 854.151,31

V — COMPARATIVO INFORMATIVO · NÃO SOMAR (EVITAR DUPLA CONTAGEM)

CATEGORIA	VALOR R\$	TRATAMENTO JURÍDICO	DOC FONTE	CONSIDERADO NESTE CÁLCULO?
A · DÉBITO DE ARI (não pago)	764.776,00	Principal da obrigação alimentar inadimplida (dano emergente)	Doc 74	SIM — base do cálculo
B · Rendimento perdido sobre A @ CDI	78.600,90	Lucros cessantes do credor (CC 402-403)	Doc 75	SIM — calculado aqui
C · Resgate do Plano Previdência da titular	677.857,67	Dano emergente por descapitalização	Doc 72	NÃO — categoria distinta (informativo)
D · Rendimento perdido sobre C	—	Lucros cessantes por desinvestimento forçado	Não calculado	NÃO — para evitar dupla contagem

VI — ACHADOS FORENSES

AF-1 · CUSTO DE OPORTUNIDADE — só o rendimento perdido sobre o débito principal varia entre R\$ 45,5 mil (poupança) e R\$ 89,4 mil (fundo premium). O CDI/SELIC — benchmark mais defensável processualmente — gera R\$ 78.600,90.
AF-2 · DANO FINANCEIRO TOTAL — somando débito principal de R\$ 764.776,00 ao rendimento perdido @ CDI, o passivo a 30/06/2026 atinge R\$ 843.376,90 — agravamento de 10,28% sobre a dívida nominal.
AF-3 · CONCENTRAÇÃO DO PASSIVO — os 12 meses de 2025 (R\$ 51.508 cada) somam R\$ 618.096 de débito principal e geram R\$ 73.146 do rendimento perdido total (93% do total @ CDI) por estarem em mora há mais tempo (até 17,67 meses até 30/06/2026).
AF-4 · DUPLA PERDA NÃO COMPUTADA — Millena teve perda dupla: (a) não recebeu o devido em prazo (calculado aqui); (b) foi obrigada a resgatar R\$ 677.857,67 do próprio plano de Vida e Previdência (Doc 72), sacrificando rendimento desse capital. O item (b) NÃO é somado para evitar dupla contagem — convém, porém, requerê-lo separadamente como dano emergente em ação de responsabilidade civil.

AF-5 · SIMETRIA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (Doc 74) — o Doc 74 calculou IPCA + juros 1% a.m. resultando em R\$ 831.090,53 de shortfall atualizado. Este Doc 75 (CDI puro) chega a R\$ 843.376,90 — ambos os métodos confirmam a ordem de grandeza do dano financeiro a 30/06/2026.

VII — RESERVA TÉCNICA

Cálculo do custo de oportunidade do credor (lucros cessantes presumidos · CC art. 402-403) sobre o débito alimentar não pago. Aplicação de juros compostos sobre o débito mensal pelo período corrido entre o vencimento (dia 10 de cada mês de competência · decisão 11/05/2023 · fls. 400 dos autos) e 30/06/2026. Os benchmarks são aproximações: taxas exatas devem ser obtidas das séries mensais oficiais (SELIC/COPOM, CDI/B3, Poupança/BACEN) pelo contador credenciado para fim executório. NÃO se soma aqui (i) o rendimento perdido sobre o resgate do Plano de Vida e Previdência da titular (R\$ 677,8 mil · Doc 72), por se tratar de dano distinto (descapitalização do credor, não custo de oportunidade do débito), evitando dupla contagem; (ii) atualização monetária por IPCA, já tratada no Doc 74. Premissas adotadas: pensão Millena = 6 SM + R\$ 18.400; pensão crianças = R\$ 24.000/mês (a confirmar valor exato no título executivo). Decisão de 11/05/2023 (fls. 400) fixou alimentos provisionais para os filhos em CINCO salários mínimos — convém verificar se houve revisão posterior elevando o componente fixo da pensão (R\$ 18.400 não consta na decisão inicial; pode resultar de acordo, sentença ou tutela superveniente). Instrumento técnico de apoio (CPC art. 472) · não substitui laudo CRC nem perícia oficial. Patronos: Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) + Dr. Luiz Carlos Gueseler Junior (OAB/PR 44.937) · procuração matriz de 03/06/2026 (gov.br) · fls. 1065 da guarda · CPC art. 112. Anexa-se ao acervo 00-74 como Doc 75.